

V. 감사지적사항

제 목 : 부실제외 및 채권보전조치 검토 미흡

처분대상자 : ①○○○
(관련인) ②△△△
③□□□
④◇◇◇
⑤◆◆◆

처분종류 : ①주 의
②주 의
③주 의
④주 의
⑤불 문

위 관련인은 '18. 8. 27. ☆☆☆지점에서 (주)○○○○○(대표이사 ○○○)에 대한 부실제외 및 채권보전조치 업무를 담당하였습니다.

사업장에 대한 권리침해가 확인된 때에는 「신용보증부실관리요령」 제3조(부실사유)제1항 제7호 및 제4조(부실관리) 제1항, 제2항과 「부실관리 및 채권보전 업무처리기준」 제3조(부실관리 일반사항) 제1항 제2호에 의거하여 3영업일 이내에 채무관계자의 재산 및 보증기업의 영업현황과 부실발생원인 및 부실정상화 가능성을 검토하여 부실처리 여부를 결정하여야 하고 채무관계자 소유 재산에 대하여 사해행위가 확인되어 채권자취소권 행사를 위한 제소 필요성이 있는 경우에는 부실제외를 할 수 없습니다.

그런데 위 관련인 중 △△△과 ◆◆◆은 (주)○○○○○에 대한 '18. 6. 23. 및 '18. 7. 14.에 신용변동정보 통보(사업장 가압류 권리침해 2건)가 되었음에도 재산조사 및 부실처리 여부를 검토하지 않았고

관련인 ○○○과 □□□ 및 ◇◇◇는 '18. 8. 11. 추가로 신용변동정보 통보(사업장 가압류 권리침해 1건)가 되었음에도 '18. 8. 23. 부실제외를 검토 하면서 사업장 및 채무관계자 소유 재산에 대한 근저당권관련 가처분 검토를 누락하였고 부실처리를 지연하여 채무관계자 소유재산이 '18. 9. 11. 제3자에게 소유권이전 됨에 따라 채권보전에 장애를 초래하였습니다.

<사건 개요>

- '17. 5.31. 신규보증 990백만원 취급(채무관계자: □□□□)
- '17.12.11. 대표이사 변경(□□□□ → ○○○○)
- '18. 2.28. 사업장 3순위 근저당권설정 (근저당권자: (주)▣▣▣▣)
- '18. 4. 6. 대표이사 변경(○○○○, ○○○○ 각자 대표)
- '18. 5.30. 채무관계자 교체 입보(□□□□ → ○○○○)
- '18. 6.14. 채무관계자 소유재산 3순위 근저당권설정 (근저당권자: ▣▣▣▣(주))
- '18. 6.23. 사업장 가압류 권리침해 신용변동정보 통보

- '18. 7.14. 사업장 가압류 권리침해 신용변동정보 통보
- '18. 7.31. 대표이사 변경(㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡ → ㉢㉢㉢)
- '18. 8.11. 사업장 가압류 권리침해 신용변동정보 통보
- '18. 8.27. 부실제외(근저당권 가처분검토 내용 없음)
- '18. 8.29. 대표이사 변경(㉢㉢㉢ → ㉣㉣㉣)
- '18. 8.31. 채무관계자 소유재산 임의경매개시결정 [채권자: ㉤㉤㉤(주)]
- '18. 9. 5. 채무관계자 소유재산 가압류 권리침해 [채권자: (주)㉥㉥㉥]
- '18. 9.10. 사업장 가압류 권리침해 해제
- '18. 9.11. 채무관계자 소유재산 소유권이전
- '18.10.12. 부실처리 및 사업장 가압류 신청
- '18.10.15. 채무관계자 소유재산 3순위 근저당권설정 [근저당권자: ㉤㉤㉤(주)] 해지
- '18.10.30. 채무관계자 소유재산 소유권이전 가처분 포기
- '19. 1.28. 구상금청구소 및 사해행위취소의 소 제소 신청
[소송대상자: (주)㉦㉦㉦㉦, ㉠㉠㉠, ㉤㉤㉤(주), ㉧㉧㉧]
- '19. 3.28. 보증채무이행

※ 참고사항

✓ 채무관계자(㉠㉠㉠) 소유재산: 서울시 송파구 소재 아파트

✓ 예상실익 금액: 00백만원{[(①-②)*(③/(③+④+⑤))]}

- ※근거: ① 국토부 실거래금액: 00백만원('18.6월 ~ 9월 실거래가액)
 ② ★★★★★ 선순위채권: 00백만원
 ③ 신보 보증잔액: 936백만원
 ④ (주)㉥㉥㉥ 경합채권: 00백만원(가압류 청구금액)
 ⑤ ㉤㉤㉤(주) 경합채권: 00백만원

✓ 취급 담당자 변경사항

- '18. 2. 1. ~ '18. 7.30.: △△△, ◆◆◆
- '18. 7.30. ~ '19. 1.31.: ○○○, □□□, ◇◇◇

이에 대하여 관련인은 경위서를 통해 권리침해 사실이 업체간의 분쟁으로 단기간 내에 해소될 것으로 판단하였고 부실제외 처리를 할 때에 기업체가 제시한 가압류해지 계획서와 전반적인 신용상태를 고려하여 부실사유 해소될 것으로 판단하였으며 사업장 및 채무관계자 소유재산 근저당권설정 관련 가처분검토가 다소 미흡했던 사실은 있으나 기업체와 면담할 때 신규 거래 담보 목적 근저당권설정으로 확인하고 1개월 이내 가압류해지 계획이 실현 가능성이 높아 부실제외 하였으며 이후 부실처리할 때 근저당권자인 ㉤㉤㉤(주)와 채무관계자의 배우자를 상대로 가액배상 가압류 및 사해행위취소의 소를 신청하여 현재 소송 진행 중인 상태로 현재 손실이 미확정된 점 등을 고려하여 줄 것을 요청하였습니다.

판단컨대 부실사유를 인지하였을 경우 신속하게 재산조사를 실시하고 부실처리를 검토하여야 함에도 수차례 신용변동정보 통보 이후 후속 업무조치를 하지 않은 것은 잘못된 업무처리이고 부실제외를 검토하면서 재산조사를 통한 객관적인 자료를 기반으로 사해행위 여부를 검토 하여야 함에도 채무관계자 및 이해관계인의 불확실한 진술만으로 사해행위를 판단한 후 부실처리할 때와는 반대로 사해행위 성립 가능성이 높은 것으로 판단을

변경한 점과 빈번한 대표자의 변경사항에 대한 경영안정성 검토를 미흡하게 하고 부실처리를 지연하여 채무관계자 소유재산의 소유권이 이전되어 채권보전조치 장애를 초래하였으며 불필요한 소송을 발생시킨 책임이 있어 경위서 주장은 수용하기 어렵습니다.

다만 업무집중기에 발생한 신용변동정보 통보가 실무담당자의 연수참여 및 휴가철과 인사이동에 따른 담당자 변경으로 인해 인수인계가 원활하게 이뤄지지 않은 점과 '18. 9월에 1차 신용변동정보 통보된 사업장 가압류가 부실제외된 후 해제된 점, 현재 사해행위 소송 진행 중으로 손실금액이 미확정된 상태인 점과 관련인 ◆◆◆은 신입직원으로 관련 업무경험이 부족했으며 부실처리 및 채권보전조치 업무처리가 전결권자의 판단에 따라 이루어진 점은 고려할 수 있습니다.

또한, 관련인 ○○○과 □□□ 및 ◇◇◇의 적극업무면책 신청은 「적극업무면책운영 기준」 제4조(면책요건) 1항(업무처리가 불합리한 규제의 개선 및 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것일 것) 및 2항(업무를 적극적으로 처리하였을 것)을 미충족하는 것으로 판단되어 면책신청은 인정하기 어렵습니다.

따라서 관련인 △△△은 신용변동정보 통보사항에 대한 확인과 후속 업무처리를 지연한 판단책임을 물어 「주의」 처분하고 관련인 ◆◆◆은 전결권자의 판단에 따라 업무처리한 점을 고려하여 「불문」 하며 관련인 ○○○과 □□□ 및 ◇◇◇는 부실제외 검토를 미흡하게 하고 부실처리를 지연하여 채무관계자 소유재산에 대한 채권보전조치 장애를 초래한 책임을 물어 「주의」 처분합니다.